

1502248-25.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2279551/2021 - DEL.POL.SUZANO, 20803461 - DEL.POL.SUZANO, 3877/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2279551 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cleibson Cardoso da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502248-25.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502248-25.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2279551/2021 - DEL.POL.SUZANO, 20803461 - DEL.POL.SUZANO, 3877/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2279551 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cleibson Cardoso da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de CLEIBSON CARDOSO DA SILVA (nascido em 07/12/1971), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas dos arts. 33, caput, Lei nº 11.343/06, pois, em 13/10/2021, por volta das 15h00, na Rua Santa Rosa, Jardim Nazareth, neste Município e Comarca de Suzano, traria consigo e teria em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 220 porções de maconha (276,01g), 153 porções de

cocaína (76,81g) e 618 porções de crack (124,83g), além de R\$ 327,80 em espécie. Em 14/10/2021, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva (fls. 82/85).

Notificado, o Réu apresentou defesa prévia (fls. 104/111).

Em 13/05/2022, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 108/110).

Em 27/06/2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento, em que foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu, tendo a Defesa requerido a juntada de documentos, o que foi deferido (fls. 184/185).

Documentos juntados pela Defesa às fls. 186/222.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação penal, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia (fls. 225/229).

Decorrido o prazo para alegações finais pela Defesa (fls. 234), o defensor dativo foi novamente intimado, sob pena de multa e ofício para apuração de responsabilidade administrativa (fls. 235), tendo novamente não se manifestado (fls. 238).

Em 30/08/2022, foi destituído o advogado dativo, aplicada multa por abandono injustificado do processo e expedido ofício para a OAB e para a DPE, para apurarem eventual responsabilidade administrativa, bem como determinada a intimação do Réu para constituir novo advogado ou dizer se desejava a nomeação de dativo (fls. 239). Antes mesmo do cumprimento dessa decisão, o Réu constituiu advogado e apresentou alegações finais, em que requer a absolvição, por falta de prova, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime do art. 28, Lei nº 11.343/06, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, sua fixação no mínimo legal e a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 245/251).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 10/13), pelo auto de exibição e apreensão das drogas e do dinheiro (fls. 14/15), pelo laudo de constatação provisória da droga (fls. 17/20) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 119/121).

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

A policial militar Andressa Stephanie Faustino Baptista declarou que estavam em patrulhamento de rotina, quando viram o Réu na via pública. Ao ver a viatura, ele dispensou uma sacola e correu, sendo perseguido e detido. Com ele, em revista pessoal, foi achado dinheiro. Feitas buscas no local com cão farejador, foi achada a sacola com entorpecentes e mais dinheiro. O local da abordagem é um matagal próximo à linha férrea. Não se recorda as espécies de drogas apreendidas. Não se recorda o que o Réu disse depois de preso. Não havia mais ninguém no local quando da abordagem. A sacola com as drogas foi achada no ponto onde o Réu estava antes de correr. Não se recorda se já fez alguma "blitz" ou "comando" no local, em data anterior.

O policial militar Wagner Rodrigues Fernandes prestou depoimento no mesmo sentido, acrescentando que foram apreendidas porções de maconha, crack, cocaína e lança-perfume; que não se recorda se o dinheiro era em notas miúdas ou não; e negou que o local seja ponto de "blitz" policial, por ter pouco fluxo de veículos; e que a Rua General José Galeti é próxima do local do flagrante.

Em seu interrogatório, o Réu disse ter 50 anos, ser casado, ter filhos (todos maiores de idade), ter cursado até a 7ª série e trabalhar como auxiliar. Negou a prática do crime. Disse que saiu de casa, passou no banco, sacou dinheiro, almoçou e voltou para casa, pois tinha uma consulta médica às 17h00 na Vila Mariana, uma perícia médica do INSS. Seu cunhado o levaria até a Capital e, no caminho, pediu que ele parasse, para comprar droga para os dois, pois estava nervoso. Estava com

medo de se atrasar, mas pediu para seu cunhado lhe deixar no ponto de tráfico e ir abastecer o carro. Nesse momento, foi abordado pelos policiais, que o revistaram e liberaram. Continuou no local esperando seu cunhado, quando passou uma viatura e todas as pessoas que estavam lá correram, sendo novamente preso. Depois, se retratou, dizendo que foi abordado uma única vez pela polícia. Estava com 04 porções de crack e R\$ 300,00 quando abordado. Estava com medo de se atrasar para a perícia e, mesmo assim, parou para comprar drogas. Confirmou que foi preso pelos policiais ouvidos nesta audiência, que já o haviam abordado antes, no bairro onde mora, sendo liberado. Os policiais não têm nada contra si. A perícia que estava agendada era em razão de cirurgias que fez no ombro e no joelho. Em delegacia, negou a prática delitiva, dizendo que foi ao local para comprar droga para consumo pessoal, que não estava com os entorpecentes e estava com R\$ 300,00 em dinheiro (fls. 08).

Os documentos de fls. 187/221 demonstram que o Réu já teve o benefício previdenciário de auxílio-doença, mas não apontam qualquer perícia designada para a data dos fatos, muito menos qualquer ato a ser feito na Capital, já que todos os protocolos e solicitações foram apresentados na agência de Suzano do INSS.

Já o documento de fls. 222 aponta que o Réu recebeu multas de trânsito, em 24/07/2020, por dirigir sem habilitação pela Rua General José Galetti, em Suzano. Ou seja, não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, trazia consigo e tinha em depósito droga, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelos flagrantes são harmônicos entre si e detalham a abordagem, apontando a visualização do Réu, sozinho, em ponto conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes, sua tentativa de fuga e dispensa de uma sacola, abordagem e localização de dinheiro em revista pessoal, além da localização da sacola com grande quantidade e variedade de drogas. Ou seja, apontam a prática do crime de tráfico de drogas pelo Réu.

A versão do Réu é pouco crível e restou isolada nos autos. Não há nenhuma indicação que tenha uma perícia médica na data dos fatos no bairro da Vila Mariana, na Capital; seu cunhado, que estaria com ele pouco tempo antes, não foi sequer arrolado como testemunha; não há lógica em parar para comprar drogas quando se tem medo de atrasar para uma perícia, tampouco faz sentido ser submetido a suposta importante exame médico sob efeito de crack, além de fornecer essa droga para a pessoa que o levaria nos mais de 50km de estrada que separam Suzano da Vila Mariana, na Capital, colocando sua vida e risco.

A suposta tese defensiva de que, por terem os policiais aplicado uma multa de trânsito ao Réu, anteriormente, queiram falsamente incriminá-lo por tráfico de drogas desafia a lógica. Primeiro, porque não há demonstração de que a multa de trânsito tenha sido aplicada por esses policiais, não havendo sequer afirmação do próprio Réu nesse sentido. Segundo, porque a multa data de julho de 2020, mais de um ano antes dos fatos, o que mostra ser implausível que esse seja motivo para os policiais quererem fazer mal ao Réu.

Impossível a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28, Lei nº 11.343/06, pois demonstrado que o Réu trazia consigo drogas para comercializar a terceiros, eis que sequer diz ser usuário de maconha e cocaína, outras espécies de entorpecentes apreendidas, e pela quantidade de drogas apreendida, muito superior ao consumo de uma única pessoa, o que caracteriza o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias

judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Não há causa de aumento de pena e é inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, pois o Réu é reincidente (fls. 174/177).

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a natureza da droga pesa contra o Réu, pois apreendidas três diferentes espécies de entorpecentes, entre elas cocaína e crack, altamente viciantes e danosas à saúde pública. Também foi apreendida grande quantidade de drogas – mais de 200g de maconha, mais de 70g de cocaína e mais de 120g de crack. As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, a pena base deve ser fixada em 1/4 acima do mínimo legal, o que resulta em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa.

Na segunda fase, verifica-se a agravante da reincidência específica, já que o Réu foi condenado, por sentença transitada em julgado cujos efeitos cessaram há menos de cinco anos da data dos fatos (processo nº 0010292-26.2010.8.26.0606 – fls. 174/177), justamente por tráfico de drogas. Não há atenuantes a serem consideradas.

Dessa forma, exaspero a pena base em 1/5, fixando a pena provisória em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Conforme exposto acima, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena provisória como pena definitiva, sendo que o valor do dia-multa será 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo da época dos fatos, haja vista não haver prova da renda do Réu.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, sendo o Réu reincidente, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime fechado.

Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, o Réu ficou preso por menos tempo do que o lapso necessário para a progressão de regime, razão pela qual não se concede a progressão neste momento.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o Réu CLEIBSON CARDOSO DA SILVA como incurso no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando que as circunstâncias fáticas que ensejam a decretação da prisão preventiva não se alteraram, bem como a pena em concreto aplicada, não concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP).

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido, produto de crime, devendo ser encaminhado ao FUNAD.

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRG;
- b. remetam-se os autos ao Contador Judicial para o cálculo da pena de multa e custas;
- c. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para pagamento das custas processuais;
- d. expeça-se guia de recolhimento definitivo;
- e. proceda-se ao encaminhamento dos bens cujo perdimento foi decretado em favor da União, conforme determina o art. 63, Lei nº 11.343/06;

f. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.
Em consequência, condeno o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA